

개선요구 및 권고

제 목 ◇◇◇◇ 계약업무 불합리

소 관 부 서(기관) ★★★

조 치 부 서(기관) ★★★

내 용

1. 업무 개요

★★★는 연간 X만 톤 정도의 ◇◇를 구매하면서 ◎◎◎ ◇◇부족 및 가격상승에 대응하기 위해 ◇◇◇◇ 계약을 체결하였고, ◇◇ 수급 안정성 확보를 위해 수입선 다변화를 추진하고 있다.

2. ◇◇◇◇ 계약조건 설정 불합리

가. 판단 기준

계약은 법률적 효과 발생을 목적으로 두 사람 이상 의사표시의 합의를 이루어 발생하는 법률행위로서 계약체결 이후에는 합의된 계약조건을 기준으로 이행과 클레임 여부 등을 판정하게 된다.

따라서 ★★★는 계약협상을 진행하면서 ★★★가 필요로 하는 조건을 충분히 제시하고 클레임과 같이 중요한 조건에 대해서는 ★★★ 검사 신뢰성과 ◎◎◎ 시험기관 현황을 고려하여 클레임 기한을 초과하여 계약이행을 촉구하지 못하는 일이 없도록 기준을 정할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 2022년도 ★★★는 ◇◇ 입고검사 항목을 외관 등 X개 정도로 두고 있는데 반해 ◇◇◇◇ 계약서에는 ☹☹함량, 📞📞📞 등으로만 규정하고 있어 ★★★가 필요에 의해서 ◇◇입고 시 검사하고 있는 품질항목을 충분히 반영하지 못하고 있다.

그리고 ★★★는 판매자가 계약을 성실하게 이행하지 않을 경우 도착지 인도 후 XX일 이내에만 클레임을 제기할 수 있게 하면서 전제 조건으로 ‘제3기관¹⁾의 참여’를 두고 있어 ○○○ 소재 또는 해외 시험기관에 품질검사를 의뢰하여 시험성적서를 발급받는 과정에서 기한을 넘길 수 있고, 더욱이 입고검사에서 문제를 발견하지 못하고 생산과정에서 품질불량이 확인되는 경우에는 시간이 더욱 촉박할 수밖에 없다.

따라서 ★★★는 ◇◇ 표준규격을 설정하여 계약협상에 활용하고, 입고검사 결과를 기반으로 클레임을 우선 제기하고 이후 검증단계 또는 분쟁발생 시 제3의 전문기관을 활용하도록 계약서 클레임 조건을 변경할 필요가 있다.

3. 중요계약 검토에 관한 사항

가. 판단 기준

공사(公社)는 체계적으로 정비된 사회제도, 법령 및 사규 등을 기반으로 주요업무를 추진하면서 일상감사, 각종 위원회 및 회의체 등을 통해 계약관련 리스크를 식별 및 관리하고 있다.

반면에 ★★★는 공사 파견직원이 본부장 및 대표이사 직위에서 거래선 발굴·협상·계약서 검토·결재(계약체결) 등 업무를 직접 추진하고 있고, 위원회나 일상감사와 같이 합리적인 의사결정을 위한 절차 또는 자원이 비교적 부족하고 외국어로 작성된 문서를 다루기 때문에 리스크 관리나 의사소통에 취약할 수 있다.

1) ‘공인시험기관’ 과 같이 판매자와 구매자 중 어느 한쪽의 영향을 받지 않는 독립적인 기관을 의미함.

따라서 ★★★는 계약업무를 추진하면서 한정된 자원과 검토 절차를 보완하기 위해 외부 전문가를 활용하는 한편 민감하거나 중요한 계약조건에 대해서는 보고 과정에서 해석을 명확히 함으로써 계약업무 취약점을 개선할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ★★★는 ○○○○ 법률 해석·적용 및 대외업무 등을 위해 법률자문 계약을 체결해 상시 법률 자문이 가능한데도 중요 계약 또는 리스크가 확인된 계약을 체결하면서 이를 활용하지 않고 있는 실정이다.

또한 ★★★는 영어와 ◆◆◆어로 작성된 계약서를 검토·결재하는 과정에서 구두로 보고하거나 일부 중요한 조건은 한글 메모형식으로 전달하고 있어 외국어 작성 계약서에서 용어의 민감성을 고려했을 때 잘못된 해석 또는 전달로 인해 원활한 업무추진을 방해할 우려가 있다.

따라서 ★★★는 계약 리스크 사전 점검을 위해 계약금액 및 계약 중요도, 리스크 등을 고려하여 법률자문 절차를 마련하고, ★★★ 표준 계약서를 한국어로 번역하여 내부공유한 다음 추후 변경조건 중심으로 문서화하여 보고하는 방법이 합리적이라고 판단된다.

관련부서(기관) 의견 ★★★는 감사결과를 수용하면서 확인된 미흡 사항을 반영하여 ◆◆ 수입 등 중요조달 계약에 적용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★ 대표이사는

◇◇ 표준규격을 설정하여 계약협상에 활용하시고(개선)

★★★ 입고검사 결과를 기반으로 클레임을 우선 제기하고 이후 검증·분쟁 시 제3의 전문기관을 활용하도록 계약서 클레임 조건을 변경하시고(권고)

계약 리스크 사전 점검을 위해 계약금액 및 계약 중요도, 리스크 등을 고려하여 법률 자문 절차를 마련하는 한편(개선)

★★★ 표준 계약서를 한국어로 번역하여 내부공유 한 후 추후 변경조건 중심으로 보고 하는 절차를 마련하시기 바랍니다.(권고)